

पशु_वधशाला_र_मासु_जाँच_ऐन_२०५५

English title: Animal Slaughterhouse and Meat Inspection Act, 1999

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५५ । १२ । ८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६६ । १० । १७ । २०७२ । ११ । १३ । २०७५ । ११ । ११ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । १७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । २०५५ सालको ऐन नं. २६ । पशु वधशाला र मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र हति कायम राख्न मासु तथा मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मसिवट रोकन र मासुमा हुने स्वस्थता तथा मासुको स्वाभाविक गुण बगिरन नदाई उपयुक्त स्तर कायम राख्नको लागि पशु वधशाला स्थापना गर्ने र मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । ऐन लागू भएका मतिरे स्थान द्रष्टव्यमा उल्लेख गरिएको छ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - (क) "पशु" भन्नाले गाई, गोरु, साँढे बाहेक भाले जातको खसी तुल्याइएको वा नतुल्याइएको बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, सुंगुर, बंगुर, बँदेल, राँगो, खरायो वा मासुको लागि योग्य देखिएको भैसी, बाख्रा, पोथी जातको भेडा, च्याङ्ग्रा, सुंगुर, बंगुर, बँदेल वा खरायो समझनु पर्छ र सो शब्दले भाले वा पोथी जातको कुखुरा, हाँस, परेवा वा मासुको प्रयोजनको लागि पालिएको अन्य पशुपक्षी समेत समझनु पर्छ । (ख) "मासु" भन्नाले मानसिले खान योग्य पशुको मासु समझनु पर्छ । (ग) "मासु नरीक्षक" भन्नाले दफा ६ बमोजमि नयिक्त गरिएको वा तोकिएको मासु नरीक्षक समझनु पर्छ । (घ) "मासु सुपरीवेक्षक" भन्नाले दफा ७ बमोजमि तोकिएको मासु सुपरीवेक्षक समझनु पर्छ । (ङ) "पशु वधशाला" भन्नाले मासुको नमितित पशु वध गर्न बनाइएको घर वा ठाउँ समझनु पर्छ । (ज) "मासु विक्रेता" भन्नाले व्यवसायिक रुपमा मासु बिक्री गर्ने व्यक्तिसमझनु पर्छ । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । ३. इजाजतपत्र नलिई पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु बिक्री गर्न नपाइने : यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्र नलिई कसैले पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु विक्रेताको काम गर्न पाउने छैन । ४. पशु वधशालाको स्थापना : (१) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को कुनै पक्षेत्रमा पशु वधशाला स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैर सरकारी क्षेत्रमा समेत पशु वधशाला स्थापना गर्न नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिए बमोजमि इजाजत दनि सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि पशु वधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५. इजाजतपत्र : (१) पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु विक्रेताको काम गर्न चाहने व्यक्तिलाई संस्थाले तोकिए बमोजमिको ढाँचामा तोकिएको अधिकारी समक्ष दरखास्त दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दरखास्त पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो दरखास्तको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी तोकिए बमोजमि दस्तुर लई दरखास्तवालालाई पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु विक्रेताको काम गर्न तोकिए बमोजमिको ढाँचामा इजाजतपत्र दनिछ । (३) मासु विक्रेताले पालन गर्नु पर्ने शर्तहु तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६. मासु नरीक्षकको नयिक्ति: (१) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले पशु र मासु जाँच गर्नको लागि पशु चिकित्सा वषियमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको व्यक्तिलाई मासु नरीक्षकको पदमा नयिक्ति गर्न वा तोक्न सक्नेछ । (२) यस ऐनमा लेखिएका काम, कर्तव्य तथा अधिकारको अतिरिक्त मासु नरीक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७. मासु सुपरीवेक्षक तोक्न सक्ने : (१) पशु वधशाला व्यवस्थापन र मासु नरीक्षकको काममा सुपरीवेक्षण गर्नको लागि पशु चिकित्सा वषियमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको कुनै कर्मचारीलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले मासु सुपरीवेक्षक तोक्न सक्नेछ । (२) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (३) मासु सुपरीवेक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८. पशु वध गर्नु अघि जाँचउनु पर्ने : (१) कुनै पशु वध गर्नुभन्दा अघि पशु वधशाला स्थापना भएको क्षेत्रमा पशु वधशालामा र पशु वधशाला स्थापना नभएको क्षेत्रमा मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको स्थानमा त्यस्तो पशु जाँचउनु पर्नेछ । पशु जाँच गर्ने कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जाँच गरिएको पशु वध गर्न उपयुक्त देखिएमा मासु नरीक्षकले चनिह समेत अंकति गरी त्यस्तो पशु वध गर्ने अनुमति दनिछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि जाँच गरिएको पशु रोगी देखिएमा त्यस्तो पशु वध गर्न मासु नरीक्षकले रोक लगाउन सक्नेछ । ९. पशु वधशालामा पशु वध गर्नु पर्ने :

(१) दफा ८ बमोजमि वध गर्न उपयुक्त देखिएको पशुलाई पशु वधशालामा वध गर्नुपर्नेछ । तर प्रचलित कानून बमोजमि नबिध गरिएका दनिमा पशु वध गर्न पाइने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पशु वधशाला स्थापना नभएको क्षेत्रमा मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको समय र स्थानमा त्यस्तो पशु वध गर्नु पर्नेछ । १०. वध गरिएको पशुको मासु जाँच गर्नु पर्ने : (१) दफा ९ बमोजमि वध गरिएको पशुको मासु मासु नरीक्षकले तोकिए बमोजमि जाँच गर्नु पर्नेछ ।

(२) मासु नरीक्षकले उपदफा (१) बमोजमि वध गरिएको पशुको मासु जाँच गर्दा त्यस्तो मासुमा केही खराबी वा रोग भएको पाइएमा त्यस्तो मासु आंशिक वा पूर्णरूपमा बकिरी वितरणको लागि निषिध गर्न सक्नेछ । (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले मासु जाँच गर्ने प्रयोगशाला तोकन सक्नेछ । ११. मासु बकिरी गर्ने नपाइने : (१) दफा २ को खण्ड (क) मा उल्लिखित पशु बाहेक अन्य पशुको मासु बकिरी गर्न पाइने छैन । (२) रोग लागेवा नलागी कालगतल्लि मरेको पशुको मासु बकिरी गर्न पाइने छैन । (३) छाला सहितको मासु बकिरी गर्न पाइने छैन । तर पक्षी, सुंगुर, बंगुर वा बँदेलको मासु र पशुको जात चिनाउन आवश्यक पर्ने जतहिस्साको मासु वा पशुको टाउको वा खुट्टा छाला सहित बकिरी गर्न यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । १२. मासुमा छाप वा चहिन लगाउनु पर्ने : (१) मासु नरीक्षकले पशुको मासु जाँच गरी मासु बकिरी गर्न अनुमति दिँदा त्यस्तो मासुमा तोकिए बमोजमिको छाप वा चहिन स्पष्ट देखिने गरी लगाउनु पर्नेछ । (२) मासु वकिरेताले उपदफा (१) बमोजमि छाप वा चहिन नलगाएको मासु बकिरी गर्न पाउने छैन । १३. मसिावट गरी मासु बकिरी गर्न नहुने : (१) एक जातको पशुको मासुलाई अर्को जातको पशुको मासु हो भनी वा एक जातको पशुको मासु र अर्को जातको पशुको मासु मसिावट गरी बकिरी गर्न पाइने छैन । (२) मासुको स्वाभाविक गुण वा स्वाद परिवर्तन गर्ने वा तौल बढाउने गरी कुनै पदार्थ मासुमा मसिाई बकिरी गर्न पाइने छैन । १४. दस्तुर लाग्ने : यस ऐन बमोजमि पशु वा मासु जाँच गराउँदा लाग्ने दस्तुर तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. प्रवेश गर्न सक्ने : मासु नरीक्षक वा मासु सुपरीवेक्षकले जुनसुकै बेला पशु वधशाला वा मासु बकिरी गरिने स्थानमा प्रवेश गरी पशु वा मासु जाँच गर्न वा मासुको नमूना लिन सक्नेछ । सो कार्यमा सहयोग पुर्याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । १६. बाधा नहुने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा, कुनै भोज भतेर वा धार्मिक उत्सव जस्ता कार्यको सलिसलामा पशु वधशाला बाहेकका स्थानमा पशु वध गर्न र छाला सहितको मासु उपभोग गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन । १७. दण्ड सजाय : (१) दफा ८ को उपदफा (१) वा (३), दफा ९, दफा १० को उपदफा (२), दफा ११ को उपदफा (३) वा दफा १२ को उपदफा (२) उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक भए पाँचहजार रुपैयाँसम्म र दोस्रो पटकदेखि पटककै पछि दशहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) दफा ३, दफा ११ को उपदफा (१) वा (२) वा दफा १३ उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक भए दशहजार रुपैयाँसम्म र दोस्रो पटकदेखि पटककै पछि बीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १८. अधिकार प्रत्यायोजन : यस ऐन बमोजमि नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १९. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । २०. मुद्दाको तहककित र दायी : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको तहककित नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले नयुक्त गरेको मासु नरीक्षकले गर्नेछ र तहककितको काम पूरा भएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्दा मुद्दाको तहककित गर्ने कर्मचारीले सरकारी वकलिसति राय सल्लाह लिन सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । २१. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्नेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नरिणय उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिलि जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । २२. प्रचलित कानून बमोजमि हुने : यस ऐनमा लेखिएजतकिुरामा यसै ऐन बमोजमि र अरुमा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । २३. नयिम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । २४. खारेजी : मुलुकी ऐन, चौपायाको महलको ३ नम्बर र १६ नम्बर खारेज गरिएको छ ।